Fontes de direito e a lei

No ordenamento jurídico português | Transcrição com tempos

Tempos aproximados, obtidos por transcrição automática.

00:00-00:22

Caras e caros estudantes, é com muito gosto que voltamos ao vosso contacto. O meu nome é João Caetano e passo agora a palavra ao meu colega. O meu nome é Fernando Costa. Juntamente com o professor João Caetano, sou um dos responsáveis pela unidade curricular de Introdução ao Direito, como já sabem, com certeza.

00:22-01:00

Ora bem, neste vídeo vamos abordar um dos temas fundamentais desta unidade curricular: as fontes de direito e a forma como as diferentes normas se articulam dentro do ordenamento jurídico português. Mais concretamente, vamos procurar compreender de onde provêm as normas jurídicas, que papel desempenham diferentes fontes, como a lei, o costume, a jurisprudência e a doutrina, e, sobretudo, como devemos proceder quando nos encontramos perante um possível conflito entre normas. E vamos fazê-lo tendo presente uma situação concreta e prática.

01:00-01:21

Nesta secção será proposto um caso em que um regulamento municipal parece entrar em conflito com uma norma constitucional relativa ao direito de reunião e de manifestação. Não vamos resolver este caso neste vídeo, diga-se. O nosso objetivo é bem outro: é fornecer-vos as ferramentas necessárias para que possam construir autonomamente a vossa própria resposta.

01:22-01:57

Quando falamos em fontes de direito, estamos, em termos muito gerais, a perguntar de onde provêm as normas jurídicas ou através de que formas o direito se manifesta e adquire relevância no ordenamento jurídico, ou ordem jurídica. Entre as categorias habitualmente estudadas encontramos as já referidas: lei, costume, jurisprudência e doutrina. É importante, contudo, não tratar estas categorias como se tivessem todas exatamente o mesmo valor ou desempenhassem a mesma função.

01:57-02:32

A lei ocupa uma posição central no nosso ordenamento jurídico. O artigo 1.º do Código Civil, sob a epígrafe «Fontes imediatas», estabelece que são fontes imediatas de direito as leis e as normas corporativas, e considera leis as expressões genéricas provenientes dos órgãos estaduais competentes. É também importante consultar diretamente o texto legal indicado na atividade, porque os artigos 1.º e 4.º do Código Civil apresentam conteúdos diferentes e não devem ser tratados como se fossem uma única regra sobre a hierarquia das fontes.

02:33-03:00

Mas compreender as fontes de direito não significa apenas identificar a origem de uma norma. É necessário também perceber como as normas se relacionam entre si. O ordenamento jurídico não é um conjunto indiferenciado de normas ou regras colocadas todas no mesmo plano. Existe uma relação de hierarquia normativa. No topo encontra-se a Constituição da República Portuguesa.

03:00-03:35

Abaixo dela encontramos, em termos gerais, os atos legislativos e, num plano já inferior, os atos regulamentares. É precisamente esta relação hierárquica que nos permite começar a responder a uma pergunta muito importante: o que acontece quando as normas parecem estabelecer soluções incompatíveis? A resposta não consiste simplesmente em escolher a norma de que mais gostamos ou aquela que nos parece mais conveniente. Temos de determinar, entre outros aspetos, qual é a natureza de cada norma, qual é a sua fonte e qual é a sua posição no ordenamento jurídico.

03:35-04:00

A ideia de supremacia ou superioridade constitucional é essencial para compreender o caso que será colocado no fórum. A Constituição não é apenas mais uma fonte de direito: é a mais importante das fontes de direito. Por alguma razão, ela é chamada por muitos autores a Lei Fundamental. Ela ocupa uma posição superior no ordenamento jurídico português.

04:00-04:37

E constitui um parâmetro, isto é, uma medida fundamental de validade e, podemos dizer também, de validação das restantes normas. Ora, o artigo 277.º, n.º 1, da Constituição da República estabelece que são inconstitucionais as normas que infrinjam o disposto no texto constitucional ou os princípios nele consignados. Isso significa que, perante uma norma de nível inferior que contrarie uma norma ou princípio constitucional, temos de colocar a questão da constitucionalidade dessa norma.

04:37-05:00

Mas atenção: para resolver juridicamente um caso concreto, não basta dizer que a Constituição está acima, portanto a Constituição ganha. Não. Essa afirmação aponta, sem dúvida, para o princípio correto, mas ainda não constitui uma argumentação jurídica suficientemente desenvolvida. É necessário identificar as normas, interpretar o seu conteúdo, determinar a relação entre elas e fundamentar a conclusão.

05:00-05:31

Ora, é precisamente aqui que entra o caso que vos será proposto. O artigo 45.º da Constituição reconhece o direito de reunião e de manifestação. O n.º 1 estabelece o direito dos cidadãos de se reunirem pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, e eu diria especialmente em lugares abertos ao público, sem necessidade de autorização. E o n.º 2 reconhece o direito de manifestação.

05:31-06:00

É precisamente aqui que entra o caso que vos será proposto. O artigo 45.º da Constituição reconhece, como se viu, o direito de reunião e de manifestação. E o n.º 1 estabelece o direito dos cidadãos de se reunirem pacificamente, sem armas. Ora, o caso apresentado no fórum coloca, portanto, em confronto duas realidades normativas: de um lado, uma regra constante de um regulamento municipal; do outro, uma norma constitucional que protege um direito fundamental.

06:00-06:32

Como deve o jurista analisar esse conflito? É aqui que precisamos de uma metodologia. Quando encontrarem um possível conflito entre normas, sugerimos que sigam um determinado percurso. Este percurso que podem ver aqui no slide: primeiro, identifiquem as normas em causa; segundo, procurem saber de onde provêm essas normas e qual é a sua natureza; terceiro, determinem qual é a posição de cada uma delas no ordenamento jurídico.

06:33-07:00

Depois, há ainda dois passos fundamentais. É necessário interpretar o conteúdo das normas e verificar se existe realmente uma incompatibilidade entre elas. Só depois estaremos em condições de formular uma conclusão juridicamente fundamentada. Esta sequência é muito importante. É preciso identificar, verificar, hierarquizar, interpretar, confrontar e fundamentar. É esta lógica que queremos que utilizem no fórum.

07:00-07:42

A atividade pede-vos expressamente que consultem e utilizem os artigos 1.º a 4.º do Código Civil de 1966. É muito importante fazê-lo diretamente e possivelmente ficarão surpreendidos. Realmente, há aqui uma questão que merece atenção: os quatro artigos não têm atualmente todos a mesma função. O artigo 1.º trata das fontes imediatas do direito, especialmente da lei, seja na forma de lei da Assembleia da República ou de decreto-lei do Governo. Tudo isso é lei e é, realmente, no nosso sistema jurídico, no nosso ordenamento jurídico, a principal fonte de direito.

07:42-07:58

O artigo 2.º, curiosamente, encontra-se revogado, porque se refere a uma realidade que era própria do Estado Novo. Não se esqueçam de que o Código Civil foi aprovado em 1966. O artigo 3.º trata do valor jurídico dos usos.

07:58-08:45

Os usos são costumes que têm um valor jurídico, que têm uma eficácia jurídica, mas limitada. Já, por sua vez, o artigo 4.º estabelece em que condições os tribunais podem resolver segundo a equidade. Ouvimos muitas vezes falar da equidade. Realmente, quem pode julgar segundo a equidade, mas apenas em casos limitados, são os tribunais. Por isso, não devem procurar nestes quatro artigos uma espécie de lista pronta da hierarquia das normas. O exercício é precisamente perceber como esses elementos se relacionam com o problema jurídico que têm diante de vocês. E lembrem-se: consultar uma norma não significa apenas citá-la. É necessário explicar por que razão essa norma é relevante para a argumentação que estão a construir.

08:45-09:26

Chegamos assim ao problema que será objeto do vosso, nosso fórum. A Assembleia Municipal de um concelho do país aprovou um regulamento que proíbe, em absoluto, determinadas manifestações, reuniões ou comícios políticos ruidosos em espaços públicos depois das 20 horas. Ora, uma associação de estudantes pretende realizar um comício, um encontro, às 21 horas. A Polícia Municipal invoca o regulamento para impedir a realização do evento. O que vos colocamos não é simplesmente quem tem razão: como podemos demonstrar juridicamente quem tem razão?

09:26-09:43

Para responder, deverão identificar as normas relevantes, analisar a respetiva posição no ordenamento jurídico, considerar o artigo 45.º da Constituição da República Portuguesa e consultar os artigos 1.º a 4.º do Código Civil. Depois, deverão construir uma argumentação própria.

09:43-10:00

Antes de publicarem a vossa resposta, sugerimos que façam uma pequena verificação, uma espécie de exercício de introspeção a partir do que foi o vosso trabalho. Perguntem a vós mesmos se identificaram as normas...

10:00-10:25

...relevantes, se distinguiram as respetivas fontes e se consideraram a hierarquia normativa. Também, se utilizaram efetivamente os artigos do Código Civil indicados na atividade e, sobretudo, se explicaram a razão pela qual chegaram à conclusão apresentada. Lembrem-se de que o objetivo não é apenas dar uma resposta: é aprender a argumentar juridicamente.

10:25-10:55

O último slide tem um conjunto de ideias-chave. Isso é muito importante, porque é com elas que sistematizam o vosso próprio conhecimento. E há aqui uma ideia importante: não basta saber que o direito é constituído por normas. É preciso saber identificar, interpretar e relacionar as normas aplicáveis em cada situação concreta.

10:55-11:31

Estudar as fontes de direito não significa apenas, nem fundamentalmente, memorizar uma lista de fontes. Significa compreender como o direito se estrutura e como as diferentes normas se relacionam dentro do ordenamento jurídico. E, perante um conflito, o jurista deve ser capaz de identificar as normas relevantes, determinar a sua relação hierárquica e interpretá-las, e construir uma conclusão juridicamente fundamentada. É isso que vos convidamos a fazer no caso prático apresentado: conflito de normas e hierarquia.

11:32-11:38

Desejamos a vocês todos e todas um bom trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção.